



Nr. 270 Kabinettsitzung vom 2. August 1924, 17 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 283-285

Anwesend: Marx, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Geßler, Höfle, Oeser; StS Bracht, Meissner, Joel, Zweigert, Fischer, Zapf; MinDir. Spiecker, Kempner, Gaus, v. Schubert, v. Brandt; MinR Kiep; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Ratifikation des Übereinkommens von Washington über den Achtstundentag.
2. Verhandlungen mit Bayern.
3. Finanzkontrolle.
4. Die Gesetze zur Durchführung des Sachverständigengutachtens.
5. Londoner Konferenz

1. Ratifikation des Übereinkommens von Washington über den Achtstundentag.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte mit, daß im Reichstag verschiedene Anträge auf Ratifikation des Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag vorlägen¹. Es ergebe sich die Frage, ob und wann diese Interpellationen verhandelt werden sollen. Er glaube, daß es notwendig werden würde, diese möglichst bald zu behandeln und schlage für diesen Fall die vorgelegte Regierungserklärung vor (siehe Anlage)².

¹ S. die Interpellation der SPD-Fraktion vom 21. 7. (RT-Drucks. Nr. 343, Bd. 383) und der KPD-Fraktion vom 3. 7. (RT-Drucks. Nr. 319, Bd. 383). Vgl. auch Dok. Nr. 257, P. 4.

² Die diesem Protokoll beiliegende Regierungserklärung lautet: „Die RReg. hat die Ratifikation des Übereinkommens von Washington über den Achtstundentag niemals grundsätzlich abgelehnt. Die jetzige dt. Gesetzgebung über die Arbeitszeit [gemeint ist die „VO über die Arbeitszeit“ vom 21.12.23, RGBl. I, S. 1249] ist von der RReg. stets als eine Notgesetzgebung betrachtet und gekennzeichnet worden, an der sie von vornherein nicht länger festhalten wollte, als es die ganz außerordentlich schwierige Lage Deutschlands erfordert. Unsere Verluste, Lasten und Bindungen infolge des Krieges sind soviel schwerer als die aller anderen großen Staaten, unsere wirtschaftliche Zukunft ist so ungeklärt, daß niemand von Deutschland ein Vorangehen in der Frage der Ratifizierung erwarten kann. Das gilt umsomehr, als der Inhalt des Übereinkommens und demnach auch das Maß der Bindung bisher in Gesetz und Praxis der einzelnen Länder eine sehr verschiedene Auslegung gefunden haben. Deutschland ist gern bereit, mit den übrigen in Betracht kommenden Staaten eine Klärung hierüber herbeizuführen. Insbesondere wäre dabei festzustellen, daß aus der Ratifizierung für Deutschland nicht Bindungen entstehen, die den Wiederaufbau Deutschlands und eine loyale Durchführung des Dawesplans und der von Deutschland übernommenen Reparationsverpflichtungen in Frage stellen oder gar die Gefahr erneuter Sanktionen herbeiführen würden. Nach den neuesten Erklärungen, die seitens wichtiger Industriestaaten zu der Ratifikationsfrage abgegeben worden sind, besteht begründete Hoffnung, daß solche Verhandlungen zu

Der *Reichskanzler* und der *Reichsminister der Finanzen* erhoben aus allgemein politischen Gesichtspunkten Bedenken gegen die Behandlung des Achtstundentages vor der Behandlung der Gesetze betr. Durchführung des Sachverständigengutachtens; der *Reichsverkehrs-* und der *Reichspostminister* wiesen auf die Folgen für die Betriebe der Eisenbahn und Post hin und glaubten, einer Regelung der Arbeitszeit im Sinne des Washingtoner Abkommens nur zustimmen zu können, wenn dadurch die Betriebe nicht gezwungen würden, von den in letzter Zeit beschrittenen Wegen abzugehen. Eine gewisse Bewegungsfreiheit müsse vorhanden sein.

Der *Reichswirtschaftsminister* glaubte, diese auch für die Industrie beanspruchen zu sollen. Die Einführung eines schematischen Achtstundentages sei unmöglich³.

Der *Reichsminister der Finanzen* beantragte, im Falle der Behandlung und der Abgabe einer Regierungserklärung den Inhalt des Schlußsatzes der Vorlage hinter dem Wort „herbeizuführen“ einzufügen. Außerdem glaube er, vor einer Beschlußfassung über den Verhandlungszeitpunkt zunächst noch einmal mit der Sozialdemokratischen Partei zu verhandeln [!].

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich bereit, die Verhandlungen mit der Sozialdemokratischen Partei zu führen; er bat außerdem um Feststellung, daß das Kabinett einig darin sei, daß vor Abschluß der Londoner Konferenz die Frage der Ratifikation des Achtstundentagabkommens im Reichstag nicht verhandelt werde. Inzwischen solle die Agitation für einen Volksentscheid in dieser Frage⁴ tunlichst zurückgedämmt werden.

Der *Reichskanzler* stellte die Auffassung des Kabinetts in diesem Sinne fest; für den Fall der Verhandlungen wurde die vorgelegte Regierungserklärung mit der Maßgabe genehmigt, daß der Inhalt des letzten Satzes hinter das Wort „herbeizuführen“ eingefügt wird⁵.

2. Verhandlungen mit Bayern.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete über die Verhandlungen mit Bayern über die Eisenbahnfrage. Er teilte den Inhalt der getroffenen Abmachungen und der Beschlüsse der Bayerischen Regierung mit⁶.

einem brauchbaren Ergebnis führen werden. Unter diesen Voraussetzungen würde sich auch Deutschland zu einer Ratifikation des Washingtoner Übereinkommens bereit finden können.“

³ In einer Eingabe der Fachgruppe Bergbau im RdI (Unterschriften: Hugenberg, Hölling) vom 21. 8. an den RK heißt es: „Der dt. Bergbau muß einer Regelung der Arbeitszeitfrage auf Grund des Washingtoner Abkommens und dessen Ratifizierung durch das Reich auf das entschiedenste widersprechen. Eine schematische Begrenzung der allgemeinen Arbeitszeit hat eine Verkürzung der im Bergbau heute geltenden Schichtzeit im Gefolge. Die letzten Monate, in denen unter Verlängerung der Siebenstundenschicht unter Tage gearbeitet wurde, haben bewiesen, daß selbst die längeren Schichten die Vorkriegsleistung trotz inzwischen erfolgten weitgehenden technischen Ausbaus der Gruben nicht gebracht haben. Die Durchführung des Sachverständigengutachtens setzt beim gesamten Bergbau eine Leistungssteigerung voraus. [...] Der dt. Bergbau erwartet von der RReg., daß sie nach den klar erkannten wirtschaftlichen Notwendigkeiten ohne Rücksichtnahme auf innerpolitische Beweggründe die Ratifizierung des Washingtoner Abkommens ablehnt und sich nicht scheut, dem dt. Volk mit aller Offenheit und Deutlichkeit zu sagen, daß es angesichts der gewaltigen Belastungen aus dem Sachverständigengutachten keinen anderen Ausweg gibt, als mehr und länger zu arbeiten als die übrigen Völker, wenn Deutschland nicht zugrunde gehen soll.“ (R 43 I/2073, Bl. 219f).

⁴ Vgl. hierzu Dok. Nr. 253, P. 3.

⁵ Die Regierungserklärung wird erneut in der Kabinettsitzung vom 27. 8. erörtert; s. Dok. Nr. 288, P. 4.

⁶ In der Anlage zu diesem Kabinettsprotokoll befindet sich eine Abschrift folgender „Erklärungen der RReg. und der Bayer.Reg.“, München, 30.7.24: „1) Die RReg. wird sich bemühen zu erreichen, daß das Organisationskomitee [für die Errichtung der Dt. RB-Gesellschaft gemäß dem Dawesplan] das Abkommen vom 13. Februar 1924 [über den Sonderstatus der „Gruppe Bayern“ innerhalb der RB; vgl. Dok. Nr. 126, Anm. 11] vollständig oder in möglichst großem Umfange als nicht mit dem Reichsbahngesetz und der Gesellschaftssatzung in Widerspruch stehend erklärt. 2) Die RReg. wird sich mit allen ihr gegenüber der neuen Gesellschaft zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dafür einsetzen, daß die Bestimmungen des Februarabkommens von der Gesellschaft erfüllt werden, soweit dies im Rahmen des Gesellschaftszweckes überhaupt möglich ist. Insbesondere wird die RReg. für die Beibehaltung des Grundsatzes der Dezentralisation gemäß § 24 des Staatsvertrages [RGBL. 1920, S. 773] und gemäß den Bestimmungen des erwähnten Abkommens eintreten; sie wird sich auch dafür einsetzen, daß der Leiter der Gruppe Bayern Mitglied des Vorstands wird und daß seine Ernennung im Einvernehmen mit der Bayer. Reg. erfolgt. 3) Die RReg. wird als Mitglied des Verwaltungsrats der Dt. RB-Gesellschaft einen Bayern ernennen und sich wegen der Auswahl der Persönlichkeit mit der Bayer. Reg. verständigen. 4) Die RReg. wird sich bemühen, dafür Sorge zu tragen, daß die Verkehrs- und Wirtschaftsbedürfnisse Bayerns durch entsprechende Gestaltung der Tarife berücksichtigt werden, daß insbesondere das System der Staffeltarife beibehalten wird. [...] 7) Die

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß sich die getroffenen Abmachungen an sich wirtschaftlich und allgemein politisch nicht rechtfertigen ließen. Ein anderer Ausweg, um zu einer Verständigung zu kommen, habe aber nicht bestanden. Für uneinlösbar halte er die Zusage, daß die Präsidenten der Eisenbahndirektionsbezirke Bayerns nur im Einvernehmen mit Bayern ernannt werden sollen.

Das *Kabinett* genehmigte das getroffene Abkommen mit Bayern <in dem Sinne, daß in der bayerischen Schlußerklärung „und“ anstatt „oder“ gesagt werden soll>⁷.

Der *Reichskanzler* sprach dem Reichsverkehrsminister und dem Reichsminister der Finanzen seinen Dank für die Bemühungen um eine Verständigung in der Eisenbahnfrage mit Bayern aus.

3. Finanzkontrolle.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über die Verhandlungen in London⁸. Von deutscher Seite seien diese durch den Staatssekretär a. D. Bergmann geführt worden. Eine Einigung sei erzielt worden. Neben wesentlichen Erleichterungen seien aber gegenüber dem seinerzeit dem Kabinett vorgelegten Entwurf verschiedene Erschwerungen hineingekommen⁹. Die wesentlichsten seien folgende:

1. der Kommissar solle berechtigt sein, aus den Rücküberweisungssummen einen Reservefonds von 100 Millionen Mark einzubehalten¹⁰;
2. bevor der Kommissar berechtigt sein solle, grundsätzlich umstürzende Maßnahmen vom Reichsminister der Finanzen zu verlangen, werde der Reichsminister der Finanzen weitere indirekte Steuern vorübergehend verpfänden¹¹;
3. wenn nach Verlauf von $\frac{3}{4}$ Jahren des 2. Reparationsjahres die Gefahr bestehe, daß eine aus dem Verkauf der Vorzugsaktien zu erlösende Summe von 250 Millionen Mark nicht aufgebracht werden könne, solle der Kommissar berechtigt sein, einen entsprechenden Betrag aus dem Steueraufkommen zurückzubehalten¹².

Den Punkt 1) halte er für unbedenklich. Was die weitere Verpfändung von indirekten Steuern anbelange, so müsse darauf hingewirkt werden, daß das „wird“ in ein „kann“ verwandelt werde. Zu prüfen sei dabei die Frage, ob diese Bestimmung ein Gesetz mit verfassungsändernder Mehrheit notwendig mache.

RReg. und die Bayer. Reg. werden in Gemeinschaft mit den anderen Ländern die bereits im Gange befindlichen Verhandlungen fortsetzen, um auch die Abfindungsfrage im Vereinbarungswege zu lösen. 8) Die Bayer. Reg. wird im Hinblick auf den außenpolitischen Notstand des Reiches der Durchführung der Neuordnung der Reichsbahnverhältnisse im gegenwärtigen Augenblick keine Schwierigkeiten bereiten. Sie behält sich jedoch vor, alle Rechte und Forderungen, die sich nach ihrer Anschauung für sie aus der Neugestaltung der Verhältnisse, aus der Nichterfüllung des Staatsvertrags oder sonstwie ergeben, geltend zu machen, wenn der Stand der Reparationsfrage dies gestattet und Umstände eintreten, die es ihr als notwendig erscheinen lassen.“

Diesen „Erklärungen“ ist beigefügt die folgende Aufzeichnung über das „Ergebnis der Besprechung mit Bayern am 30.7.1924“: „A) Es wurden die in der Anlage ersichtlichen ‚Erklärungen‘ formuliert. Zu dem Schlußsatz besteht noch eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob es heißen soll ‚... und Umstände eintreten‘ oder ‚... oder wenn Umstände eintreten‘ (letzteres die bayer. Fassung). B) Außerdem soll in einer besonderen – womöglich nicht zu veröffentlichenden – Note an Bayern von der RReg. folgendes zugesagt werden: 1) Die RReg. wird sich bemühen, daß die Präsidenten der RB-Direktionen in Bayern im Einvernehmen mit der Bayer. Reg. ernannt werden. 2) Die RReg. wird sich angelegen sein lassen, daß die Rechte des Eisenbahnpersonals nach dem Staatsvertrag gewahrt werden. C) Wegen erweiterter Zuständigkeiten der Gruppe Bayern in Tarifsachen soll alsbald eine Verfügung ergehen. [...]“

⁷ <...> Dieser Zusatz wurde auf Antrag des RVM vom 7. 8. (R 43 I/1049, Bl. 398) nachträglich in das Protokoll aufgenommen.

⁸ Vgl. zuletzt Dok. Nr. 247, P. 5.

⁹ Die hier angezogenen Entwürfe eines Protokolls über die Finanzkontrolle gemäß dem Sachverständigen-Gutachten waren in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Endfassung des Protokolls: „Protokoll, betr. die Zahlungen aus dem dt. Reichshaushalt und betr. die Einrichtung einer Aufsicht über die Einnahmen aus den Zöllen und aus den Abgaben auf Alkohol, Tabak, Bier und Zucker“, Unteranlage 1 zu Anlage I des Londoner Schlußprotokolls (RT-Drucks. Nr. 446, S. 10 ff., RT-Bd. 383; auch im amtl. Weißbuch „Die Londoner Konferenz Juli–August 1924“, S. 161 ff.).

¹⁰ Vgl. hierzu das „Protokoll betr. die Zahlungen aus dem dt. Reichshaushalt“ (Anm. 9), Kap. III, Abschn. 4 b.

¹¹ Vgl. hierzu das „Protokoll betr. die Zahlungen aus dem dt. Reichshaushalt“, Kap. III, Abschn. 8.

¹² Vgl. hierzu das „Protokoll betr. die Zahlungen aus dem dt. Reichshaushalt“, Kap. III, Abschn. 16.

Sehr unerwünscht sei die Regelung unter 3). Das Kabinett müsse entscheiden, ob es dieser Regelung zustimmen wolle. Nach dem Wortlaut des Sachverständigengutachtens könnten Zweifel darüber bestehen, ob nicht Deutschland sogar zu dieser Regelung verpflichtet wäre. Bei der Beurteilung der Regelung müsse man berücksichtigen, daß die Regierung an dem Verkauf der Vorzugsaktien ein erhebliches Interesse habe und demzufolge der vorgesehene ungünstige Fall vielleicht nicht eintreten werde.

Bezüglich der Verfassungsänderung ging die Auffassung des Kabinetts dahin, daß die vorgesehene Regelung keine verfassungsändernde sei. Sollten gleichwohl im Parlament Zweifel aufkommen, so sei auch in diesem Falle auf einer verfassungsändernden Mehrheit für das Gesetz zu bestehen. Bei Punkt 2) solle versucht werden, das „wird“ in ein „kann“ abzuändern. Der Regelung unter 3) wurde zugestimmt.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt eines Gesetzentwurfs vor, der den Inhalt des Protokolls über die Finanzkontrolle usw. in Kraft setzen solle.

Das Kabinett stimmte dem Gesetzentwurf zu (s. Anlage)¹³.

4. Die Gesetze zur Durchführung des Sachverständigengutachtens.

Das Kabinett stimmte folgenden Gesetzentwürfen zu¹⁴:

a)	dem	Entwurf	zum Bankgesetz,
b)	„	„	einer Satzung der Reichsbank,
c)	„	„	zum Münzgesetz,
d)	„	„	eines Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen,
e)	„	„	des Gesetzes über die Deutsche Reichsbahngesellschaft (Reichsbahngesetz),
f)	„	„	der Satzung der Deutschen Reichsbahngesellschaft (Gesellschaftssatzung),
g)	„	„	eines Gesetzes über die Industriebelastung,
h)	„	„	eines Gesetzes über die Durchführung des Londoner Protokolls

¹³ Dieser GesEntw. wird ersetzt durch den umfassenderen „Entwurf eines Gesetzes über die Londoner Konferenz“ (RT-Drucks. Nr. 446, Bd. 383), das nicht nur das Protokoll über die Finanzkontrolle, sondern auch die übrigen, dem Londoner Schlußprotokoll beigefügten Vereinbarungen über die Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens in Kraft setzt. Vgl. Dok. Nr. 281, Anm. 6.

¹⁴ Die im folgenden unter a) bis g) aufgeführten Entwürfe sind in den entsprechenden Vorlagen enthalten, die die RReg. nach der Londoner Konferenz dem RT zuleitet: RT-Drucks. Nr. 447, 448, 450–452 in Bd. 383. Zu dem unter h) aufgeführten Entwurf s. Anm. 13.

betr. die Verpfändung
der Reichseinnahmen.

Die Delegation für die Londoner Konferenz erhält damit die Vollmacht, die Gesetzentwürfe offiziell der Reparationskommission vorzulegen.

5. Londoner Konferenz

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß soeben das Telegramm betr. Einladung Deutschlands zur Londoner Konferenz eingegangen sei ¹⁵. Das Telegramm wurde verlesen.

Der Reichsminister des Auswärtigen schlug mit Rücksicht auf den in dem Telegramm zum Ausdruck gebrachten Wunsch, möglichst nicht später als Montag [4. 8.] in London einzutreffen, vor, Montag früh vom Bahnhof Friedrichstraße nach London abzureisen ¹⁶.

Dem Vorschlage wurde zugestimmt.

¹⁵ Die Einladung ist abgedr. im dt. Weißbuch „Die Londoner Konferenz Juli–August 1924“, Nr. 26, S. 128 f.

¹⁶ Zum Verlauf der Londoner Konferenz s. die im Anhang des vorliegenden Bandes abgedruckten Dokumente.

Zitierhinweis

Nr. 270 Kabinettsitzung vom 2. August 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 938–943 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D270>